

1502362-61.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2322933/2022 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 28882154 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2322933 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, JV4689-1/2022 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUBER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502362-61.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2322933/2022 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 28882154 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, 2322933 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES, JV4689-1/2022 - DEL.POL.RIBEIRAO PIRES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUBER CABRAL MARTINS

Data da Audiência:

07/12/2022

Em 7 de dezembro de 2022 às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por

intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Clauber Cabral Martins. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Geone Magno de Oliveira. Presentes as testemunhas Marcelo Farias e Sérgio Augusto de Oliveira. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará provado ao final da instrução. Arrolam-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas a vítima e a testemunha Marcelo, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 2. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Sérgio, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. CLAUBER CABRAL MARTINS, qualificado a fls. 22 e 25, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 21h:30min, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, nº 204, Vila Guarani, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 60,00, pertencente a Geone Magno de Oliveira (fls. 86/87). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 72/76). A denúncia foi oferecida (fls. 85) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 88/93). O réu foi citado (fls. 115), apresentou defesa preliminar (termo de audiência) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Geone Magno de Oliveira (gravação audiovisual) a testemunha Marcelo Farias (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Clauber Cabral Martins (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Sérgio Augusto de Oliveira (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Farias (fls. 2/3) e Sérgio Augusto de Oliveira (fls. 4/5), a vítima Geone Magno de Oliveira (fls. 6) e o réu Clauber Cabral Martins (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Clauber, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo

legal, o afastamento das causas de aumento do emprego de arma branca, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 15/16). Auto de entrega (fls. 17). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 18). Foto do réu (fls. 30). Laudo de exame nos objetos apreendidos com o réu (fls. 110/114 = 117/121, 122/125 e 126/129). Folha de antecedentes (fls. 63/71) e certidão (fls. 57/61). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de entrega (fls. 17), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 18), foto do réu (fls. 30), ficha de informações básicas (fls. 46/48), laudo de exame nos objetos (fls. 110/114) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Geone Magno de Oliveira disse que: a) eu fui vítima de roubo por uma pessoa; b) eu estava na praça indo ao ponto de ônibus; c) ele chegou de bicicleta e insistia que eu era policial; c) ele puxou um objeto pontiagudo de um mochila e disse que me mataria se não desse o dinheiro; d) eu entreguei R\$ 60,00; e) ele estava com um bicicleta escura e mochila; f) eu dei o dinheiro e corri em sentido contrário me direção à praça e parei próximo da Praça da Bíblia, perto da Drogaria São Paulo; g) eu vi os policiais passando, chamei eles, passei as características dele e foram atrás dele; h) os policiais mandaram eu ficar por ali e saíram; i) depois os policiais trouxeram ele e eu falei que era ele; j) tudo ocorreu entre 21h:30min e 22h:30min; k) na Delegacia que fomos também foi mostrado ele por uma telinha, foi mostrado somente ele; l) foi devolvido para mim somente R\$ 20,00; m) o local é a praça da bíblia e não estava bem iluminado, porque ele veio muito próximo a mim, quando eu vi ele de calça jeans e uma bicicleta azul e uma mochila preta na frente; n) ele tinha cabelo pardo, bigode e cor parda; o) reconheço o nº 2, sem dúvidas, foi a mesma pessoa que reconheci na fase policial (gravação audiovisual e fls. 6). Judicialmente, a testemunha Marcelo Farias disse que: a) a equipe estava de patrulhamento de rotina pela Avenida Barão de Mauá; b) encontramos a vítima Geone perto da Drogaria São Paulo e ela nos disse que um indivíduo que roupa azul, uma bicicleta e uma mochila preta havia roubado ela e nos indicou a direção que ele havia ido; c) na Avenida Washngton Luis, na altura do número 1065 visualizamos um indivíduo com as mesmas características que a vítima havia nos informado; d) ele tinha uma mochila e foi encontrado utensílios, marreta e lanterna; e) a vítima reconheceu o Clauber; e) a vítima nos informou por volta das 21:35min e ele foi encontrado por volta das 22:20min; f) não me recordo se havia uma objeto pontiagudo na mochila; g) o policial Sérgio tem as mesmas informações que eu, porque ele é nosso Sargento e supervisionou toda a ocorrência; h) não conhecia o acusado (gravação audiovisual e fls. 2/3). Por fim, o réu Clauber Cabral Martins, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava lá, mas não subtrai nada dele; b) eu não ameacei a vítima, não a abordei e não peguei algo dela; c) eu não conhecia a vítima; d) eu estava passando em frente ao ponto de ônibus, tinha uma moça que eu conhecia, esse rapaz estava alterado, ele me xingou e eu eu xinguei ele; e) ele pegou um dinheiro no chão; f) eu somente conversei com ele, porque ele estava importunando a moça (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de entrega (fls. 17), auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 18), foto do réu (fls. 30), ficha de informações básicas (fls. 46/48) e laudo de exame nos objetos (fls. 110/114 = 117/121, 122/125 e 126/129), como também pela declaração da vítima Geone Magno de Oliveira (gravação audiovisual e fls. 6), pelos depoimentos das testemunhas Marcelo Farias (gravação audiovisual e fls. 2/3) e Sérgio Augusto de Oliveira (fls. 4/5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Clauber Cabral Martins (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que a vítima estava indo para o ponto de ônibus quando foi abordado pelo réu, que estava em uma bicicleta azul e carregava uma mochila preta, ele retirou algo da mochila e disse que mataria a vítima se ela não lhe entregasse o dinheiro (fls. 15/16). Então, a vítima entregou a ele uma nota de R\$ 50,00 e uma nota de R\$ 10,00 e o réu fugiu. A vítima informou sobre o roubo para as testemunhas, que são policiais militares, e em posse

das características do roubador, eles foram na direção indicada pela vítima e por volta das 22h:20min, encontraram o réu na bicicleta azul e com uma mochila preta que continha: uma talhadeira, uma tesoura, uma marreta e um alicate, além de R\$ 20,00, momento em que disse que o restante do dinheiro da vítima ele havia usado para comprar drogas (fls. 2/5). De fato, o reconhecimento da vítima não obedeceu as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de se colocar outras pessoas semelhantes a quem será reconhecido, conforme declarou a vítima (gravação audiovisual), no entanto, neste caso, a vítima indicou para as testemunhas policiais as vestes que o roubador usava e a cor delas, a bicicleta que ele usava e cor dela, e a mochila preta que o roubador carregava, exatamente as que foram apreendidas (fls. 15/16, 110/114 = 117/121, 122/125 e 126/129), ou seja, mesmo se desconsiderando o reconhecimento, não há dúvida que foi o réu quem roubou a vítima, inclusive a autodefesa do réu nem questiona que ele esteve no local do crime e conversou com a vítima, a sua tese é de que não fez nada, somente tentou intervir em favor de uma "moça" que a vítima estaria importunando, moça essa que sequer se sabe se existe. Outrossim, não haveria motivo para a vítima inventar que foi roubada por uma pessoa que nunca tinha visto na vida. Contudo, não reconheço que o crime foi praticado com emprego de arma branca, porque nesta audiência a vítima sequer soube indicar qual o instrumento que foi ameaçada pelo réu e, neste ponto, a dúvida favorece a defesa (gravação audiovisual) e pericial (fls. 110/114 = 117/121, 122/125 e 126/129). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Clauber Cabral Martins, pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, contra a vítima Geone Magno de Oliveira. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ré, pois ela possui três maus antecedentes, sendo um pelo crime furto (fls. 59 e 71), um pelo crime de roubo (fls. 69) e um pelo crime de (fls. 70), além de estar em cumprimento de pena (fls. 57) e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ela não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento a sua pena em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 pelos maus antecedentes e 1/6 pela culpabilidade, passando a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa (fls. 57/61 e 63/71). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas. No entanto existe uma agravante, pois o réu é reincidente específico pelo crime de roubo (fls. 57), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme fundamentado na primeira e segunda fases da aplicação da pena (fls. 57/61 e 63/71). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 23). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu CLAUBER CABRAL MARTINS (R.G. nº 22.194.242 - filho de Raimundo Rocha Martins e Maria Eunice Cabral Martins - fls. 22 e 25), pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, contra a vítima Geone Magno de Oliveira, a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 15 dias multa, sendo em ambos cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/03, mas o isento em virtude de estar sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 72/76). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c)

arquive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.